

【별표 제10호】

지체상금 감면비율 산정 기준표(하도급자와 귀책사유 혼재)

□ 지체의 원인이 방위사업계약상대자와 하도급자에 함께 혼재되어 있는 경우

1. 계약관은 지체의 원인이 방위사업계약상대자와 하도급자에 함께 혼재되어 있는 경우 2. 평가표에 따라 기본 요건(B)을 충족하는지 먼저 확인하고, 충족한다면 지체기간 등(C) 평점을 함께 고려하여 아래와 같이 지체상금 감면비율을 결정한다. 다만, 방위사업계약상대자(하도급자를 포함)의 중대한 부주의, 고의적 은폐, 그밖에 부정한 행위가 지체의 원인인 경우에는 감면비율을 0으로 한다.

○ 지체상금 감면비율 = [기본 요건(B) × 0.3] + [지체기간 등(C) × 0.2]

* 기본 요건(B) 미충족일 경우, 하도급자와 귀책사유 혼재가 아닌 방위사업계약상대자의 단일 귀책으로 간주하여 위 감면비율 산정식을 적용하지 아니한다.

2. 평가표

가. 기본 요건(B)

평가 항목	평점
B. 본문 제39조의4제2항에 따라 하도급자의 책임에 속하는 사유로 납품이 지연된 경우로서 제1호부터 제4호까지의 모두에 해당하는 경우일 것	1.0

나. 지체 기간 등(C)

평가 항목	평점
① 지체기간 : 지체면제일수를 제외한 전체 지체일수에서 방위사업계약상대자와 하도급자 사이에 귀책사유가 경합한 지체일수의 총합이 차지하는 비율(X)이 아래의 어느 하나에 해당하는 경우 [X=(귀책사유 경합으로 발생한 지체일수의 총합/ 지체면제일수를 제외한 전체 지체일수)× 100%] ㄱ. X가 100%인 경우 ㄴ. X가 100% 미만인 경우	0.5 X×0.005
② 지체 최소화 노력 : 하도급자의 책임에 속하는 사유로 인한 지체를 최소화하기 위해 방위사업계약자가 손해를 회피하거나 줄이기 위한 노력을 한 사정이 확인되는 경우	0.2
※ [주 1] ①, ②를 평가하여 해당되는 항목의 평점을 합산하여 적용한다.	